

1004700-62.2022.8.26.0541
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Repetição do Indébito
Magistrado: RAFAEL ALMEIDA MOREIRA DE SOUZA
Comarca: Santa Fé do Sul
Foro: Foro de Santa Fé do Sul
Vara: 3ª Vara
Data de Disponibilização: 01/12/2022

... genérica. Autor que não noticiou o furto ou roubo de seus documentos. Réu que agiu com cautela e observância da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 quando da Contratação. Ausência de verossimilhança nas alegações autorais, impedindo a inversão do ônus probante nos termos do inc. VIII, art. 6º, do CDC. Empréstimo efetivamente disponibilizado na conta do autor e não devolvido até ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Santa Fé do Sul
Foro de Santa Fé do Sul
3ª Vara

Avenida Conselheiro Antônio Prado, nº 1662, Santa Fe do Sul - SP - cep 15775-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1004700-62.2022.8.26.0541 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1004700-62.2022.8.26.0541
Classe - Assunto
Procedimento Comum Cível - Repetição do Indébito
Requerente:
Roseli Rodrigues Nunes
Requerido:
Banco Pan S/A

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL ALMEIDA MOREIRA DE SOUZA

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento proposta por ROSELI RODRIGUES NUNES contra o BANCO PAN S.A, em que pede a declaração de inexistência de débito, referentes a contratos de mútuo, bem como a condenação do réu à devolução, em dobro, das parcelas descontadas e ao pagamento de compensação por danos morais.

Alega a parte autora que recebe aposentadoria por invalidez previdenciária junto ao INSS e notou a existência de um empréstimo no valor de R\$ 1.285,20, derivado de um suposto contrato n. 348553681-1, com 84 parcelas de R\$ 15,30, originária do banco requerido. Todavia, segundo aduz, desconhece, bem como não contratou qualquer serviço da requerida, ou sequer autorizou que fosse realizado qualquer desconto em seu benefício.

A exordial veio acompanhada de documentos (págs. 13/32).

Em decisão de págs. 33/34, foi deferido os benefícios da justiça gratuita e indeferida a antecipação dos efeitos da tutela.

Citado (pág. 39), o banco réu apresentou contestação alegando, em sede preliminar, falta de interesse de agir. No mérito, arguiu a regular contratação do empréstimo, no dia 13/07/2021, pela modalidade eletrônica, tratando-se de refinanciamento de um contrato anterior. Sustentou, por fim, a ausência de defeito na prestação de serviços, descabimento da repetição do indébito e a inexistência de danos morais (págs. 174/182).

Guarnecem a peça defensiva os documentos de págs. 183/206.

Réplica às págs. 210/226.

É o relato necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Inicialmente, não prospera a preliminar de falta de interesse de agir, já que o esgotamento da instância administrativa, salvo os casos previstos em lei, não constitui requisito indispensável ao exercício do direito da ação, tendo em vista o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Avançando, verifico que o caso é de julgamento antecipado do pedido, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, uma vez que a matéria fática discutida nos autos é dependente de prova exclusivamente documental e as partes já tiveram a oportunidade de instruir a petição inicial e a contestação com os documentos destinados a provar-lhes a alegação, nos termos do art. 434 do CPC, não estando presentes, ademais, quaisquer das hipóteses previstas no art. 435 daquele mesmo Diploma.

No mérito, o pedido é improcedente.

Conforme narrado, a autora alega, em suma, que foi surpreendida com a existência de empréstimo consignado junto ao requerido que nega ter contratado.

Entretanto, ao contestar, desincumbindo-se do seu ônus (CPC, art. 373, II), o banco requerido juntou aos autos provas das contratações impugnadas (págs. 183/197).

Com efeito, a instituição financeira trouxe elementos a indicar que a autora efetuou os procedimentos necessários para que pudesse aderir aos serviços prestados (de forma exclusivamente digital) pela requerida, enviando fotografias de seu documento (págs. 188 e 190) e uma fotografia de si mesmo (págs. 195/196).

Como se sabe, o procedimento de envio de fotografia do contratante, com exibição de documento, tem sido adotado por diversos bancos, como é o caso do requerido, como forma de garantir a segurança da contratação.

Assim, a captura de biometria facial, em que se permite o registro fotográfico do contratante no momento da requisição dos serviços bancários, é suficiente para preencher o requisito de validade do negócio jurídico, nos moldes do artigo 104, inciso III, do Código Civil. Trata-se de forma de apreensão do elemento volitivo, em relações particulares, não vedada pelo ordenamento jurídico e, inclusive, admitida pela jurisprudência, a seguir transcrita:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Empréstimo consignado - Autor alega desconhecer a operação de crédito firmada em seu nome com o banco e que teria ensejado descontos indevidos em seu benefício previdenciário - Insubsistência. Hipótese em que o banco se desincumbiu do seu ônus de comprovar a adesão do autor à operação de crédito por ele impugnada. Existência de contrato eletrônico firmado mediante identificação biométrica facial. Inexistência de nulidade a ser reconhecida e, consequentemente,

descabimento da pretensão indenizatória. Sentença modificada. Recurso provido. (TJ-SP - AC:10191548320208260002 SP 1019154-83.2020.8.26.0002, Relator: Paulo Pastore Filho, Data de Julgamento: 05/10/2021, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2021)

Contrato bancário - Empréstimo - Declaratória de inexigibilidade da dívida e reparatória de danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelação da autora. Elementos indicativos de existência de relação jurídica entre as partes, que foi omitida na inicial. Impugnação formal dos documentos juntados pela ré não acolhida. Assinatura da cédula de crédito bancário por meio digital - Possibilidade - Depósito do crédito decorrente do mútuo bancário em conta bancária da autora, o que afasta a possibilidade de fraude na contratação - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária." (TJSP; Apelação Cível 1000330-85.2021.8.26.0311; Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 09/09/2021; Data de Registro: 09/09/2021)

CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegação de não contratação, desmerecida com a juntada do contrato assinado eletronicamente, identificação por selfie e outros documentos. Validade da contratação. Ação improcedente. Litigância de má-fé. Ocorrência. Autor que falseou a verdade ao aduzir desconhecimento da dívida, mesmo após a juntada de vasta documentação comprobatória a respeito. Multa fixada nos limites do art. 81, do CPC, em valor proporcional a conduta reiterada do autor. Recurso não provido, com majoração de honorários. (TJSP; Apelação Cível 1002244-94.2021.8.26.0438; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/10/2021; Data de Registro: 08/10/2021)

Embora a parte autora tenha reiterado em réplica a inexistência da contratação, ela apenas o fez de forma genérica, sem impugnar especificamente a tese de que a contratação ocorreu de forma eletrônica com o envio de dados e fotografias pessoais, de modo que se presume verdadeira.

Ressalto, ainda, que a Instrução Normativa nº 28 do INSS, em seus artigos 3º, inciso II e 15, autoriza o desconto no benefício quando comprovada a contratação, com apresentação dos documentos do beneficiário, providências essas desincumbidas pela instituição financeira ré.

Também não vislumbro a ocorrência de simulação ou mesmo erro substancial que é um engano fático, uma falsa noção, em relação a uma pessoa, objeto do negócio ou direito, que acomete a vontade de uma das partes que celebrou o negócio jurídico, pois, como já apontado, a parte requerente de maneira livre e consciente contratou com a parte requerida.

Assim, esse farto conjunto probatório não deixa margem a dúvidas de que a autora contratou o empréstimo ora impugnado.

Não se deve permitir que, doravante, passado tamanho lapso temporal, em um atraso objetivamente desleal, venha a autora pleitear o exercício de um suposto direito, que, além de inexistente, posto que efetivamente contratou os empréstimos impugnados, já devia ser considerado suprimido do seu patrimônio jurídico.

Age a requerente em manifesta má-fé no ajuizamento da presente demanda, com violação ao princípio do nemo potest venire contra factum proprium.

Por isso, também, deve a demandante nas penas da litigância de má-fé, uma vez que, não só alterou a verdade dos fatos no momento do ajuizamento da demanda, como, mesmo após confrontado com a prova cabal das contratações, insistiu na negativa, em

conduta temerária, induzindo este julgador a erro, no intuito de obter vantagem pecuniária indevida (CPC, art.80, II, III e IV).

Julgando casos similares ao dos autos, assim tem decidido recentemente o Tribunal de Justiça de São Paulo:

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS Empréstimos não reconhecidos pela autora Banco réu que demonstrou que as operações questionadas eram provenientes de contratos eletrônicos Vínculo negocial evidenciado pelos elementos de convicção carreados aos autos, notadamente pelo valor creditado, pelo banco, em prol da autora e pela biometria facial Não ficou evidenciada a prática, pelo banco réu, de qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil Sentença de improcedência mantida Recurso improvido, neste aspecto. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Ocorrência Na petição inicial, a autora negou ter contratado os empréstimos consignados Porém, foi comprovada a contratação Intuito da autora de alterar a verdade dos fatos Conduta prevista no art. 80, inciso II, do novo CPC Litigância de má-fé caracterizada Multa mantida em 10% sobre o valor da causa Valor que não se mostra exorbitante Afastamento, no entanto, da indenização à parte contrária, prevista no art. 81 do novo Código de Processo Civil, porque não foi comprovado prejuízo por ela sofrido Indenização afastada Recurso parcialmente provido, neste aspecto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (Apelação Cível 1001013-32.2021.8.26.0438, Relator Des. PLÍNIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, 24ª Câmara de Direito Privado, j. em 25/02/2022).

Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos morais. Sentença de improcedência. Empréstimo consignado. Contrato assinado eletronicamente via biometria facial. Foto não contestada. Comprovação da disponibilização do crédito. Impugnação genérica. Autor que não noticiou o furto ou roubo de seus documentos. Réu que agiu com cautela e observância da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 quando da Contratação. Ausência de verossimilhança nas alegações autorais, impedindo a inversão do ônus probante nos termos do inc. VIII, art. 6º, do CDC. Empréstimo efetivamente disponibilizado na conta do autor e não devolvido até o momento. Ademais, valores descontados que ainda não superaram o depósito. Inocorrência de dano moral. Precedente. Alteração da verdade dos fatos e conduta temerária. Litigância de má-fé. Inteligência dos arts. 80 e 81 do CPC. Cabível redução da multa em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Indenização da parte contrária por eventuais prejuízos suportados. Possibilidade. Inexistência de bis in idem. Redução do quantum. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido (Apelação Cível 1001652-50.2021.8.26.0438; Relator Des. CAUDURO PADIN, 13ª Câmara de Direito Privado, j. em 23/02/2022).

Desta forma, diante da validade da contratação eletrônica e comprovada a relação jurídica existente entre as partes, não restando demonstrado o pagamento integral do empréstimo realizado pela autora, não há como negar a legitimidade e regularidade dos lançamentos à débito efetuados em seu salário de benefício, ora consistentes nas parcelas da contratação.

Logo, de se concluir que a instituição ré agiu no exercício regular do direito ao consignar o débito para pagamento junto ao benefício previdenciário de titularidade da autora, a fim de quitar a contratação formalizada entre as partes, uma vez que obteve autorização expressa da demandante para tanto.

Em sendo regular a contratação e os valores cobrados, que são dela decorrentes, é de se aplicar o princípio do pacta sunt servanda.

Por fim, nem sequer há cogitar na espécie em dano moral, seja pela inexistência de ato ilícito imputável ao requerido, seja porque a parte autora não sofreu qualquer

mal ferimento à sua dignidade, haja vista a inexistência de abalo de crédito ou de perda do tempo útil, que poderiam, eventualmente, ensejar a pretendida compensação financeira.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ROSELI RODRIGUES NUNES contra o BANCO PAN S.A.

Em razão da sucumbência, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez) por cento do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada, contudo, a regra do 98, §3º, daquele Diploma Legal, ante o benefício da gratuidade da justiça.

Outrossim, com fulcro nos arts. 80, incisos II, III e IV, e 81, caput, do Código de Processo Civil, CONDENO o demandante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Santa Fe do Sul, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA